נספח 2

החזקות המשפטיות בחישוב הנזיקי

להלן החזקות המשפטיות הקיימות בחישוב הנזיקי, ואשר אוזכרו בספר. כל החזקות הן חזקות הנתונות לסתירה.

חזקה 1	– גובה שכר לפני התאונה משקף את השכר הצפוי לאחר התאונה.
חזקה 2	– נכות תפקודית היא בגובה הנכות הרפואית.
חזקה 3	– גיל הפרישה לשכיר הוא 67 ולעצמאי 70.
חזקה 4	– היוון סכומים לעתיד הוא לפי ריבית שנתית של 3%.
חזקה 5	– בסיס השכר לקטינים ולצעירים בראשית דרכם הוא השכר הממוצע במשק.
חזקה 6	– כניסה לשוק העבודה הוא גיל 20 לנשים ו־21 לגברים.
חזקה7	– שיעור הפסד הפנסיה לשכיר הוא 12.5% מסך ההפסד שנפסק לו לעבר ולעתיד.
חזקה 8	– פיצוי חודשי בגין עזרה לנכה בעל נכות קשה לפי הלכת אקסלרד הוא בשיעור 16,000 ש"ח.
חזקה 9	– חישוב הפסד ההשתכרות לעבר ולעתיד לעזבונו של מנוח ללא תלויים יהיה לפי 30% מהשכר לחישוב, עד לגיל 67 או עד לגיל תוחלת החיים.

חזקה 10 – חזקת ניכוי בשיעור של 70% משכרו של ניזוק השוהה במוסד (על פי ע"א 6738/06 **סהר ציון חברה לביטוח בע"מ נ' אבו אעבד** (נבו 15.3.2009) וכן ת"א (מחוזי חי') 966/06 **פינקלשטיין נ' הפול – המאגר הישראלי לביטוח רכב בע"מ** (נבו 3.12.2013)).

חזקה 11 – חזקת תלות של ילדים בהוריהם: בת עד גיל 20; בן עד גיל 21 (מועד השחרור מהצבא).